

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1538/2531	บริษัท ประกัน คุ่ม ภัย จำกัด	โจทก์
	นาย เจือ หมอก เจริญ กับพวก	จำเลย
	จำเลยร่วม	จำเลย
	บริษัท สิน มั่นคง ประกันภัย จำกัด	จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 882, มาตรา 887

ป.วิ.พ. มาตรา 87 (1), มาตรา 142, มาตรา 172, มาตรา 183

โจทก์เรียกจำเลยร่วมเข้ามาในคดีเพื่อรับผิดชอบในฐานะผู้รับประกันภัยคำจูนกับผู้เอาประกันภัยรถยนต์คันที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รถยนต์คันที่โจทก์รับประกันภัยไว้ ดังนั้น จำเลยร่วมจะต้องรับผิดชอบหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงที่ว่าผู้ขับรถคันที่จำเลยร่วมรับประกันภัยไว้ นั้นได้ขับรถโดยประมาทอันเป็นการกระทำละเมิดหรือไม่ และขึ้นอยู่กับข้อกำหนดในกรมธรรม์ประกันภัย ขณะเกิดเหตุ ผู้เอาประกันภัยคำจูนได้นำรถยนต์ไปซ่อมเครื่องยนต์ที่อู่ซ่อมรถยนต์โดยยินยอมให้คนในอู่ขับรถได้เมื่อคนในอู่ขับรถคันนั้นโดยประมาท ก็ต้องถือเสมือนหนึ่งว่าผู้เอาประกันภัยได้ขับรถโดยประมาทเองตามที่กรมธรรม์ประกันภัยระบุไว้ จำเลยร่วมผู้รับประกันภัยคำจูนจึงต้องรับผิดชอบ และกรณีนี้แม้คำฟ้องจะระบุว่าผู้อื่นเป็นผู้ขับรถคันที่เกิดเหตุก็ตาม ไม่ถือว่าข้อเท็จจริงในทางพิจารณาแตกต่างจากฟ้อง ความรับผิดชอบของจำเลยร่วมเกิดขึ้นตามสัญญาประกันภัยและมีลักษณะเป็นการประกันวินาศภัยตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ 20 หมวด 2 การฟ้องเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจำต้องถืออายุความ 2 ปี นับแต่วันเกิดวินาศภัยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 882 วรรคแรกเมื่อโจทก์

เรียกจำเลยร่วมเข้ามาในคดีเมื่อพ้นกำหนด 1 ปี แต่ยังไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันละเมิด
ฟ้องโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์รับประกันวินาศภัยรถยนต์นั่งหมายเลขทะเบียน2ง-2070 กรุงเทพมหานคร จำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 2ซึ่งเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองรถยนต์นั่งหมายเลขทะเบียน4ค-6537 กรุงเทพมหานคร วันเกิดเหตุ จำเลยที่ 1 ขับรถยนต์4ค-6537 ด้วยความประมาทชนรถยนต์ 2ง-2070 ได้รับความเสียหายขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระค่าเสียหายจำนวน 20,789 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยจำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ ต่อมาโจทก์ยื่นคำร้องว่ารถยนต์ 4ค-6537 เอาประกันภัยค้ำจุนไว้กับจำเลยร่วม ขอให้เรียกจำเลยร่วมเข้ามาในคดีเพื่อรับผิดชอบตามกรมธรรม์ประกันภัยท้ายคำร้อง จำเลยร่วมให้การว่า จำเลยที่ 1 มิได้เป็นลูกจ้างและผู้ขับขี่รถยนต์ 4ค-6537 ขณะเกิดเหตุ จำเลยที่ 2ไม่ต้องรับผิดชอบจึงไม่ต้องรับผิดชอบ ด้วย รถฝ่ายโจทก์เป็นฝ่ายประมาทค่าเสียหายไม่เท่าตามฟ้อง และคดีโจทก์เกี่ยวกับจำเลยร่วมขาดอายุความขอให้ยกฟ้อง ระหว่างสืบพยานโจทก์ถอนฟ้องจำเลยที่ 1ที่ 2 ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยร่วมชำระเงินตามฟ้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยร่วมฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "จำเลยร่วมฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายว่าโจทก์ฟ้องว่าจำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างหรือตัวแทนของจำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 1 ขับขี่รถยนต์ยี่ห้อโคลท์กาแลนท์คันหมายเลขทะเบียน4ค-6537 ไปเพื่อประโยชน์ตามคำสั่งในทางการที่จ้างหรือทำการแทนในกิจการของจำเลยที่ 2 จนไปเกิดเหตุละเมิดนี้ และในทางพิจารณาโจทก์นำสืบว่าจำเลยที่ 1 เป็นคนขับรถคันดังกล่าวในขณะเกิดเหตุแต่ข้อเท็จจริงที่

จำเลยร่วมนำสืบกลับปรากฏว่า ในขณะที่เกิดเหตุรถยนต์คันดังกล่าวจำเลยที่ 2 นำไปซ่อมที่อู่รถยนต์ ขณะเกิดเหตุจำเลยที่ 1 ก็ได้เป็นผู้ขับขี่และใครจะเป็นผู้ขับขี่ก็ไม่ทราบ ข้อเท็จจริงในทางพิจารณาจึงแตกต่างกับคำฟ้องของโจทก์นั้น พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าคดีนี้โจทก์ขอให้จำเลยร่วมรับผิดชอบในฐานะผู้รับประกันภัยจำเลยที่ 2 ผู้เอาประกันภัยรถยนต์คันดังกล่าวซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่รถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 2ง-2070 ที่โจทก์รับประกันภัยไว้ดังนั้นจำเลยร่วมจะต้องรับผิดชอบหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงที่ว่าผู้ขับรถคันที่จำเลยร่วมรับประกันภัยไว้ นั้นได้ขับรถโดยประมาทอันเป็นการกระทำละเมิดหรือไม่ และข้อกำหนดในกรมธรรม์ประกันภัยเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงตามที่โจทก์นำสืบและจำเลยร่วมมิได้นำสืบโต้แย้งคัดค้านว่า ผู้ขับรถคันดังกล่าวได้ขับรถด้วยความเร็วสูงและแล่นเข้ามาในช่องทางเดินรถคันหมายเลขทะเบียน 2ง-2070 จึงเกิดชนกับรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 2ง-2070 ซึ่งโจทก์รับประกันภัยไว้เช่นนี้ ต้องฟังว่าผู้ขับขี่รถยนต์คันที่จำเลยร่วมรับประกันภัยไว้ นั้นได้ขับรถโดยประมาทในขณะที่เกิดเหตุเป็นเหตุให้รถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 2ง-2070 ได้รับความเสียหาย ส่วนจำเลยที่ 1 หรือผู้ใดจะเป็นผู้ขับรถคันที่กระทำละเมิดนั้นหาใช่ข้อสาระสำคัญไม่ เพราะแม้จะฟังตามที่จำเลยร่วมนำสืบว่า ขณะเกิดเหตุจำเลยที่ 2 ได้นำรถคันดังกล่าวไปซ่อมเครื่องยนต์ที่อู่โดยมอบกุญแจรถให้อยู่ไว้ ซึ่งศาลล่างทั้งสองฟังว่าคนในอู่นำรถไปขับเพื่อทดลองเครื่องยนต์จนเกิดเหตุคดีนี้ขึ้น จำเลยร่วมก็ยังคงต้องรับผิดชอบเนื่องจากสัญญากรมธรรม์ประกันภัยเอกสารหมาย จ.6 ข้อ 2.8 ซึ่งกล่าวถึงเรื่องการคุ้มครองความรับผิดชอบบุคคลภายนอก ระบุว่าบริษัทจะถือว่าบุคคลใดซึ่งขับขี่รถยนต์โดยได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัยเสมือนหนึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยเอง เมื่อศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยที่ 2 ยินยอมให้คนในอู่รถขับรถในขณะที่เกิดเหตุซึ่งศาลฎีกาต้องฟังตามเช่นนี้ กรณีต้องถือเสมือนหนึ่งว่าผู้เอาประกันภัยคือจำเลยที่ 2 ได้ขับรถโดยประมาทเอง จำเลยร่วมผู้รับประกันภัยจำเลยที่ 2 จำเลยจึงต้องรับผิดชอบ กรณีนี้ไม่ถือว่าข้อเท็จจริงในทางพิจารณาแตกต่างกับ

ฟ้องตั้งที่จำเลยร่วมฎีกา ศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้จำเลยร่วมรับผิดชอบ ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย ฎีกาของจำเลยร่วมฟังไม่ขึ้น

ส่วนฎีกาข้อกฎหมายของจำเลยร่วมว่า ฟ้องโจทก์ขาดอายุความเพราะโจทก์เรียกจำเลยร่วมเข้ามาในคดีเมื่อพ้นกำหนด 1 ปี นับแต่วันกระทำละเมิดนั้น ศาลฎีกาเห็นว่า ความรับผิดชอบของจำเลยร่วมเกิดขึ้นตามสัญญาประกันภัยและมีลักษณะเป็นการประกันวินาศภัยตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ 20 หมวด 2 การฟ้องเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจึงต้องถืออายุความ 2 ปี นับแต่วันเกิดวินาศภัยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 882 บรรคแรก หาใช่ถืออายุความ 1 ปี ดังข้อฎีกาของจำเลยร่วมไม่ ฟ้องโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ ฎีกาจำเลยร่วมข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นเดียวกัน"

พิพากษายืน

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สุนทร จันทรศักดิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>